

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2112 -
2117/2532

นางอรุณี เพ็ญสูตร

นางเฉลา หาญดี

นายวิฑูรย์ ลิ้มศุภรัตน์ ทนายจำเลยทั้ง

หก

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งหกฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121)

คดีทั้งหกสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวม
กัน โดยเรียกจำเลยสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยสำนวนถัด ๆ ไปว่า
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งหกกับบริวารออกจากที่ดินโฉนด
เลขที่ 659 ของโจทก์ พร้อมกับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปและให้จำเลย
แต่ละคนชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งหกฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114,115)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยแต่ละคนหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง
ในส่วนนี้

พิจาระห์แล้ว ที่ให้ขับไล่นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนที่
ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยแต่ละคนหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง
ในส่วนนี้

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ